

불공정무역행위 조사신청 상세기술서
(영업비밀 침해)

※ 본 서식은 영업비밀 침해의 경우에만 작성하며, [별지 제1호 서식] 조사신청서와 함께 제출하여야 합니다.
※ 뒤쪽의 작성 방법을 읽고 작성하시기 바라며, □에는 해당되는 곳에 ☑ 표를 합니다.

4-1. 신청인 영업비밀의 상세내용

※ 감정서(변리사)로 대체 가능

형태	☐ 문서 ☐ 전자파일 ☐ 무형	종류	☐ 기술상의 정보 ☐ 경영상의 정보
명칭			
대상 (내용)			
비공지성			
경제적 유용성			
비밀관리성	구분	☐ 라이선스 계약 ☐ 국내외 지식재산권 ☐ 그 외 발간자료 (내용 :)	

5-1. 영업비밀 침해 혐의의 상세내용

※ 감정서(변리사)로 대체 가능

침해 유형	☐ 절취·기망·협박 등 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하여 사용함	
	☐ 위와 같은 행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 사용함	
	☐ 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로 유지할 의무 있는 자가 이에 위반하여 영업비밀을 사용함	
	☐ 위와 같은 행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 영업비밀을 사용함	
	판단 근거 및 사유	
조사대상물품에 영업비밀이 사용된 사실		

작성 방법

※ 본 서식은 영업비밀의 경우에만 작성하며, [별지 제1호 서식] 조사신청서와 함께 제출

4-1. 신청인 영업비밀의 상세내용 ※ [별지 제1호 서식] 조사신청서의 4번 문항 보충

- 대상(내용): 영업비밀의 대상이 되는 정보가 특정 소스코드인 경우라면 해당 소스코드 전체를, 특정 CAD 설계도면이라면 해당 도면을 그대로 빠짐없이 기재(또는 별도로 첨부하여 제출)
- 비공지성: 해당 정보가 공공연히 알려져 있지 아니하여, 보유자를 통하지 아니하고는 통상적으로 입수할 수 없다는 점에 대하여 기술
- 경제적 유용성: 해당 정보의 내용 및 구성 등 차별적인 요소와 기술적, 경제적(개발에 투입된 비용과 인원, 개발기간 및 사용 시 얻을 수 있는 이익 등 포함) 효과 등으로 독립된 경제적 가치를 가진다는 점에 대해 기술
- 비밀관리성: 해당 정보를 비밀로 관리하기 위한 보안관리 조치 등 제반 노력과 그 방법에 대해 기술

* 예시 : 영업비밀 관리자, 영업비밀에 접근 또는 사용할 수 있는 사람의 범위 및 직권 대상 보호각서 등 제출 여부 / 영업비밀의 표시·보관 방법 / 영업비밀 보안을 위한 물적시설 및 내부 규정 등 관리체계 / 영업비밀 정보 보안을 위한 전산 보안 방법 등

5-1. 영업비밀 침해 혐의의 상세내용 ※ [별지 제1호 서식] 조사신청서의 5번 문항 보충

- 침해 판단의 근거 및 사유: 피신청인이 신청인의 영업비밀을 취득한 방법 등을 구체적으로 기술하고 그렇게 판단한 이유와 이를 입증할 수 있는 자료를 첨부
- * 예시 : 피신청인과 신청인의 관계 (경쟁기업, 거래관계, 퇴직자 또는 근로자 퇴직 후 설립기업 등), 피신청인 또는 조사대상물품의 제조자가 신청인의 영업비밀을 취득한 방법과 경로 등
- 조사대상물품에 영업비밀이 사용된 사실: 조사대상물품과 신청인 영업비밀의 관련성, 피신청인 또는 조사대상물품의 제조자가 영업비밀을 사용한 방법 등을 구체적으로 기술하고 관련 증거자료 첨부